

贷款市场报价利率3.65%计算，时间自2022 年11月12日起至实际返还之日止。(5)判令本案诉讼费由杨某承担。

### **【案件焦点】**

涉案房屋的交易税费、滞纳金及相应利息是否该由杨某承担，且承担税费的基数为840万元还是125万元。

### **【法院裁判要旨】**

北京市海淀区人民法院经审理认为：依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。刘某与杨某于2021年11月15日签订的《北京市存量房

屋买卖合同》及附件已经生效判决确认合法有效。双方均应按照合同约定全面履行各自的义务和遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。除税费负担外，其他合同义务业已履行完毕。关于房屋税费负担问题，双方虽在案涉合同约定房屋主体价款为125万元，装修及

设施折价款为715万元，但该约定系逃避税收监管的行为，违反法律法规的强制性规定，当事人应当按照房屋实际成交总价840万元缴纳各项税款。根据案涉合同约定，税费由买受方全部承担，因此，涉案房屋交易税款缴纳的合同义务主体为杨某。杨某所持其为帮助刘某避税而拆分价款、双方约定其按照125万元缴纳税款的抗辩意见本院均不予采纳。关于税款滞纳金负担问题，涉案房屋交易税款缴纳的合同义务主体是杨某，及时缴纳税款防止税款滞纳金的产生及扩大是杨某的合同义务，应对滞纳金的产生及扩大承担全部责任。杨某所持刘某存在过错影响合同履行、可能重复产生退税的抗辩意见，证据不足，本院不予采纳。刘某要求杨某支付其垫付的税款、滞纳金及利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持，利息按银行同期存款利率计算。关于刘某要求杨某向其支付逾期缴纳税费的违约金的诉讼请求，杨某并非恶意违约，本院不予支持。

据此，北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、杨某于判决生效后七日内给付刘某地方教育附加3793.39元、教育费附加5690.08元、城市维护建设税13276.86元、个人所得税1343502.38元、增值税379339.02元，共计1745601.73元并支付利息(以1745601.73元为基数，按中国人民银行同期存款利率标准计算，自2022年11月11日起至实际支付之日止)；

二、杨某于判决生效后七日内给付刘某增值税滞纳金10621.49元、个人所得税滞纳金37618.07元、城市维护建设税滞纳金371.75元，共计48611.31元并支付利息(以48611.31元为基数，按中国人民银行同期存款利率标准计算，自2022年11月11日起至实际支付之日止)；

三、驳回刘某的其他诉讼请求。

杨某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。上诉人杨某与被上诉

人刘某于2021年11月15日签订的《北京市存量房屋买卖合同》及附件已经生效判决确认合法有效，双方均应依约履行义务，现合同双方除税费负担外，已履行完其他合同义务。根据当事人的诉辩主张，二审的争议焦点在于一审法院认定涉案房屋的交易税费、滞纳金及相应利息由上诉人杨某承担是否正确。杨某与刘某通过合同约定由买方杨某承担全部交易税费，亦未出现合同约定的因出卖方责任导致税费增加而由出卖方承担增加费用的情况，并且在之前的交易过程中，因网签税费基数问题，杨某曾另案诉请继续履行合同、办理过户，法院亦通过生效判决明确：以125万元价格网签存在规避税收损害国家利益的情况，715万元装修及设施折价款实际为房屋价款的一部分，交易双方在继续履行合同时应按照规定缴纳相关的税费。杨某是合同约定的全部税费负担方，应对己方的税费成本予以审慎关注，尤其是在法院生效判决释明的情况下，理应知晓合同的应税价款及约定税费由己方全部承担的后果和风险；此外，通过刘某在二审中提交的其与中介刘某的微信聊天记录截图可以认定，刘某在与中介沟通过程中，也始终认定房屋的总价款是840万元并以此作为其售房净得款，故本院对杨某所持预期以125万元价格网签，无法预测到税费计算基数为房屋总价840万元的辩称意见不予采纳，一审法院对此处理并无不当，本院予以确认。现刘某作为法定缴税义务人先行垫付涉案交易税款，杨某应当依据合同约定向刘某支付其垫付款项及相应利息；税费滞纳金的产生是由于买方杨某怠于履行合同约定所致，亦应由杨某承担，一审法院对上述费用承担处理正确，本院予以支持。关于杨某提交的刘某和中介刘某的微信聊天记录截图，是刘某提交的微信聊天记录截图的一部分，不足以形成新的有效事实，与其所持的证明目的缺乏关联性，本院不作为二审新证据予以认定。

综上所述，杨某的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

**【法官后语】**

目前，在房价较高的城市的二手房交易市场中，为降低交易成本，买卖双方可能会通过将房价款拆分为房屋主体价款和装修价款的方式，以少缴纳税款，中介通常说这种方法是合理的避税行为。在网签时，仅按照房屋主体价款进行网签，而将装修价款排除在外，最终只按照网签价格缴纳税费。本案中，当事人将房屋总价款拆分为房屋主体价款和装修及设施折价款，杨某试图以房屋主体价款125万元作为税费缴纳基础，即体现此种做法之用意。但该约定系逃避税收监管的行为，违反法律法规的强制性规定，当事人应当按照房屋实际成交总价840万元缴纳各项税费。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定，纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。那么在房屋买卖中，若买卖双方将房屋总价款拆分为不同款项，并在网签时将其中一部分排除在网签价之外，在纳税申报时也未对相应部分款项如实申报，即可以认定网签价格并非真实的房屋价款，而是为偷税而申报的虚假房价。因为在房屋买卖中，买方应缴纳的税款应为卖方获得的实际收入，网签价格应当与房屋的实际成交价格一致，而并不能将其中一部分以装修设施折价款的形式排除在外。

同时，《国家税务总局关于个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知》（已修改）中规定，对住房转让所得征收个人所得税时，以实际成交价格为转让收入。因此，在纳税时，房屋出卖人应当向税务机关如实申报，告知拆分款项，若隐匿房屋价款且未对相应部分进行缴费，则属于违法的偷税行为。通知中还规定，对于房屋出卖人实际支付的合理的装修费，房屋出卖人在缴纳个税时可以按照房屋性质，在提供实际支付装修费用的税务统一发票，并在发票付款人姓名与转让房屋产权人一致时，可在相应比例范围内予以抵扣。

总而言之，在实践中应当结合案件的具体情况，适用相应的法律规范。

编写人：北京市海淀区人民法院 陈穆颜 朴  
容萱

### 三、商品房销售合同纠纷 **227**